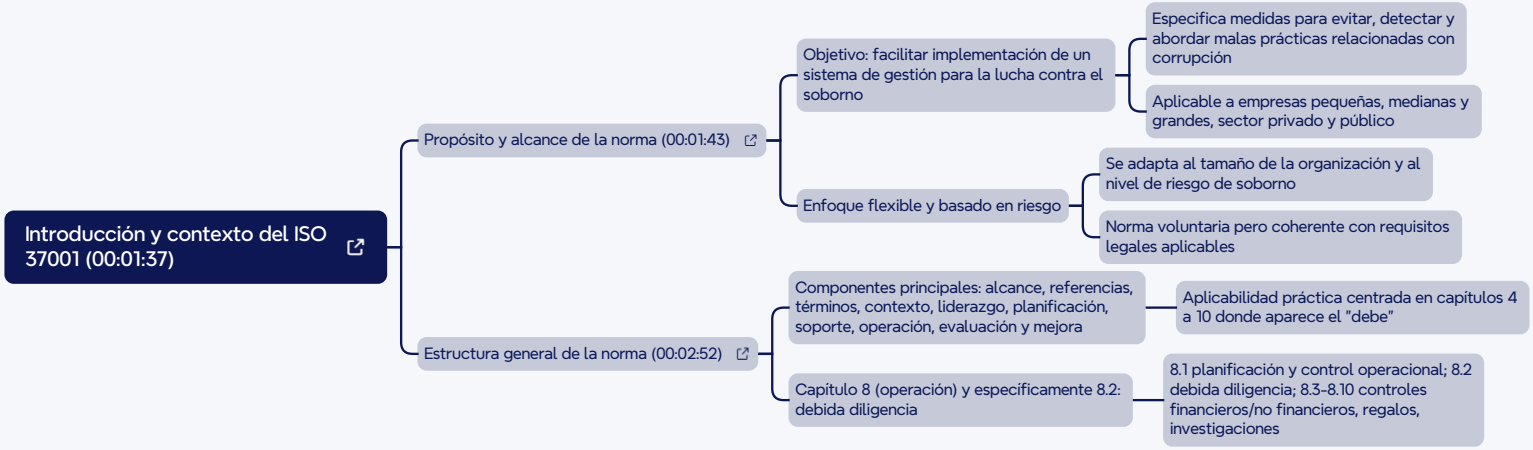
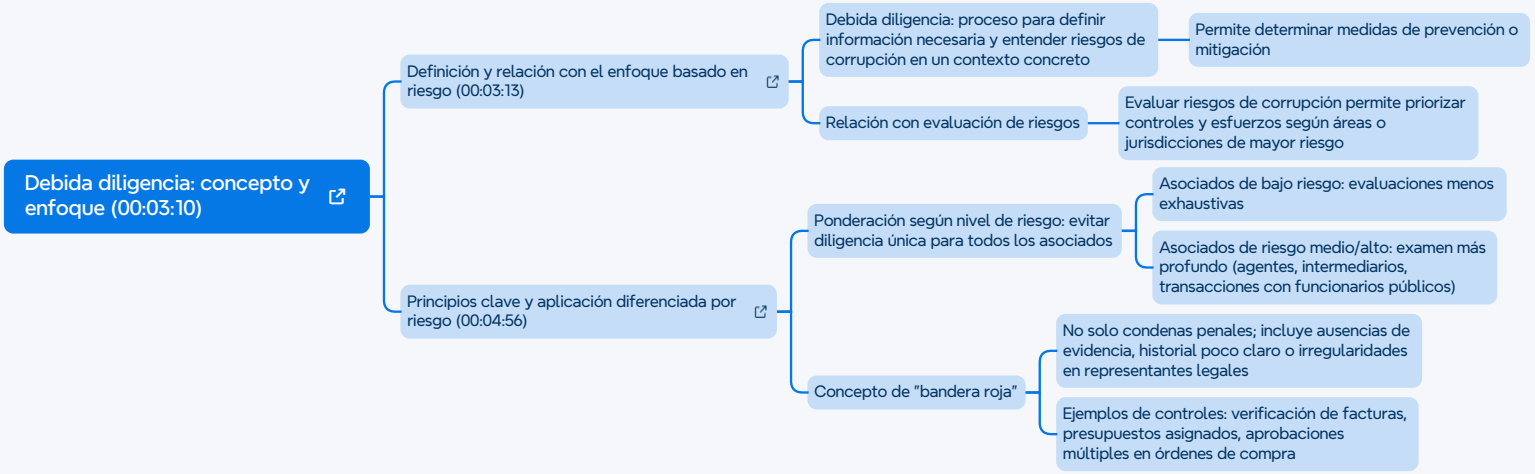
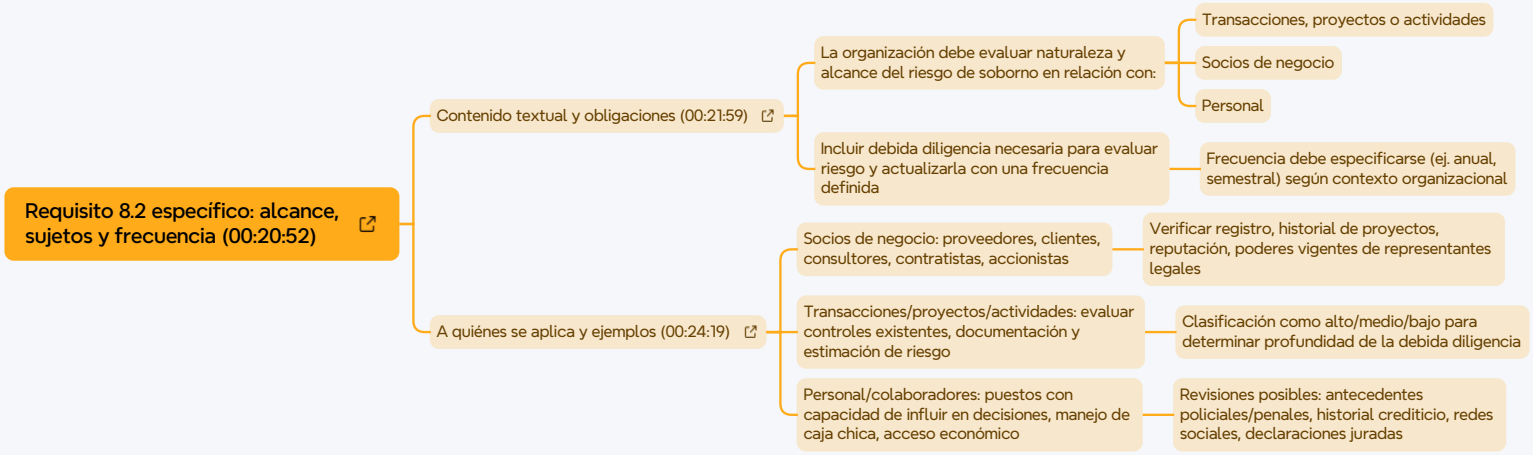
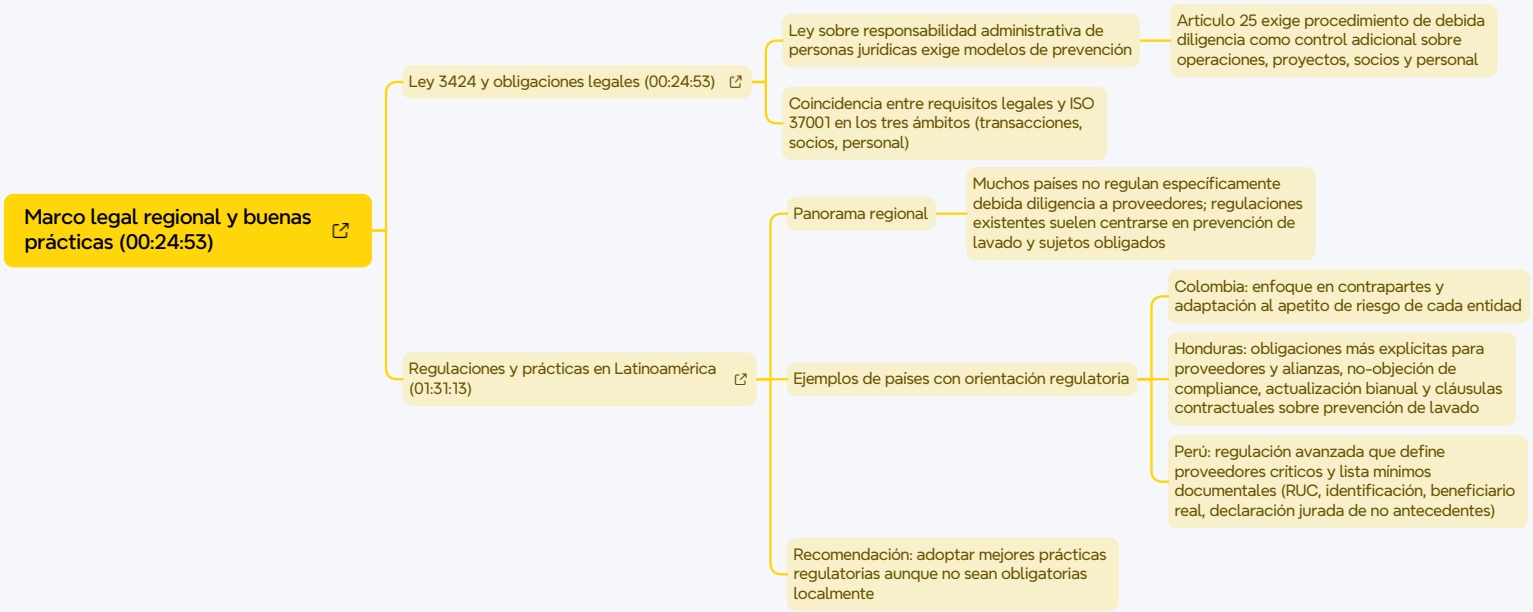
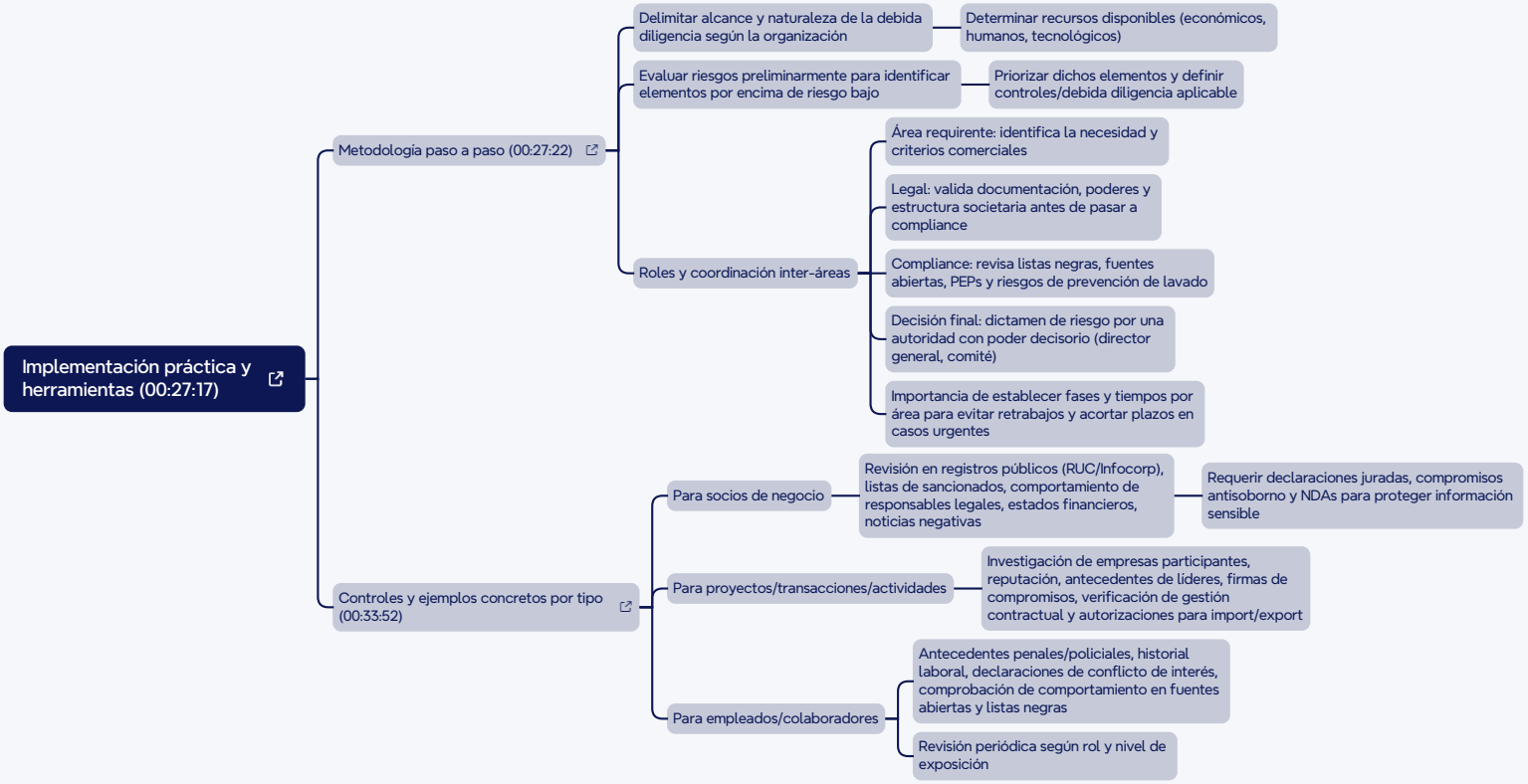

EDU MIN
CLASE 46: PRÁCTICAS DE COMPRAS SOSTENIBLES EN LA MINERÍA - 2DA PARTE
Introducción y contexto del ISO 37001 (00:01:37)
Debida diligencia: concepto y enfoque (00:03:10)
Requisito 8.2 específico: alcance, sujetos y frecuencia (00:20:52)
Marco legal regional y buenas prácticas (00:24:53)
Implementación práctica y herramientas (00:27:17)
Recomendaciones prácticas y limitaciones finales (00:39:52)
Inicio de debida diligencia a proveedores existentes y lecciones (02:10:23)
Implementación práctica adicional y casos de uso (02:00:01)
Herramientas operativas y preguntas frecuentes (01:53:26)
Riesgos por ausencia de debida diligencia y casos ilustrativos (01:42:49)
Debida diligencia aplicada a proveedores y adquisiciones (01:22:05)
Señales de alerta, verificación financiera y validaciones prácticas (01:00:01)

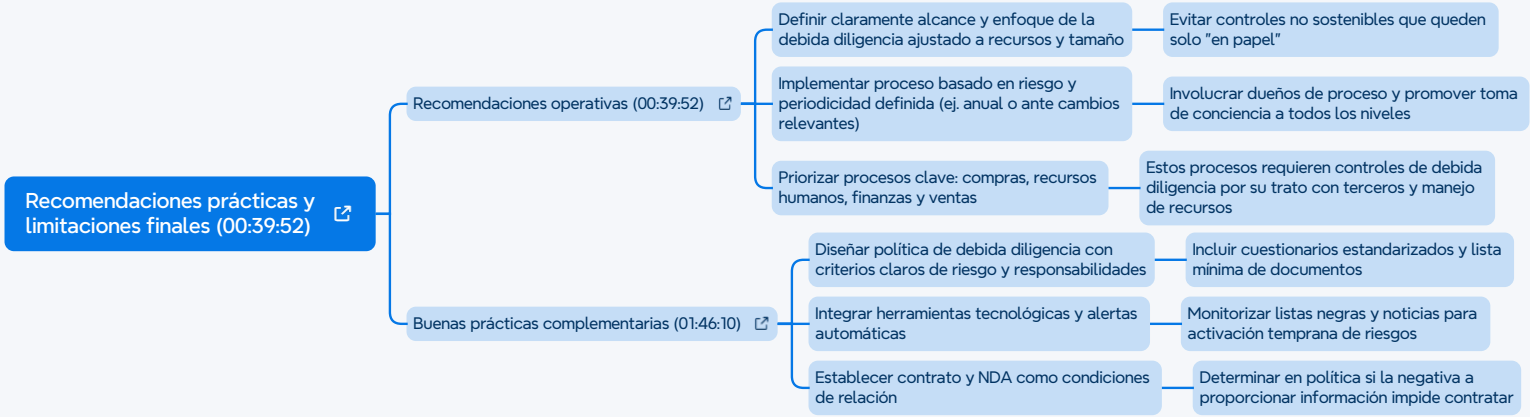

Introducción y contexto del ISO 37001 (00:01:37)
Propósito y alcance de la norma (00:01:43)
Objetivo: facilitar implementación de un sistema de gestión para la lucha contra el soborno
Especifica medidas para evitar, detectar y abordar malas prácticas relacionadas con corrupción
Aplicable a empresas pequeñas, medianas y grandes, sector privado y público
Enfoque flexible y basado en riesgo
Se adapta al tamaño de la organización y al nivel de riesgo de soborno
Norma voluntaria pero coherente con requisitos legales aplicables
Estructura general de la norma (00:02:52)
Componentes principales: alcance, referencias, términos, contexto, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación y mejora
Aplicabilidad práctica centrada en capítulos 4 a 10 donde aparece el "debe"
Capítulo 8 (operación) y específicamente 8.2: debida diligencia
8.1 planificación y control operacional; 8.2 debida diligencia; 8.3-8.10 controles financieros/no financieros, regalos, investigaciones

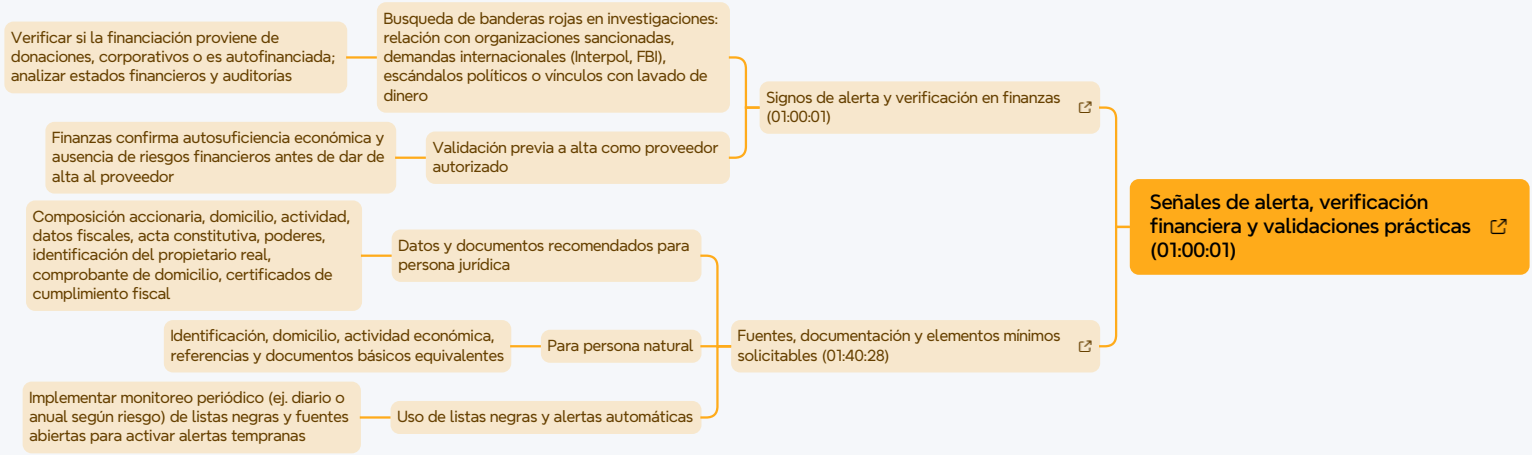

Debida diligencia: concepto y enfoque (00:03:10)
Definición y relación con el enfoque basado en riesgo (00:03:13)
Debida diligencia: proceso para definir información necesaria y entender riesgos de corrupción en un contexto concreto
Permite determinar medidas de prevención o mitigación
Relación con evaluación de riesgos
Evaluar riesgos de corrupción permite priorizar controles y esfuerzos según áreas o jurisdicciones de mayor riesgo
Principios clave y aplicación diferenciada por riesgo (00:04:56)
Ponderación según nivel de riesgo: evitar diligencia única para todos los asociados
Asociados de bajo riesgo: evaluaciones menos exhaustivas
Asociados de riesgo medio/alto: examen más profundo (agentes, intermediarios, transacciones con funcionarios públicos)
Concepto de "bandera roja"
No solo condenas penales; incluye ausencias de evidencia, historial poco claro o irregularidades en representantes legales
Ejemplos de controles: verificación de facturas, presupuestos asignados, aprobaciones múltiples en órdenes de compra

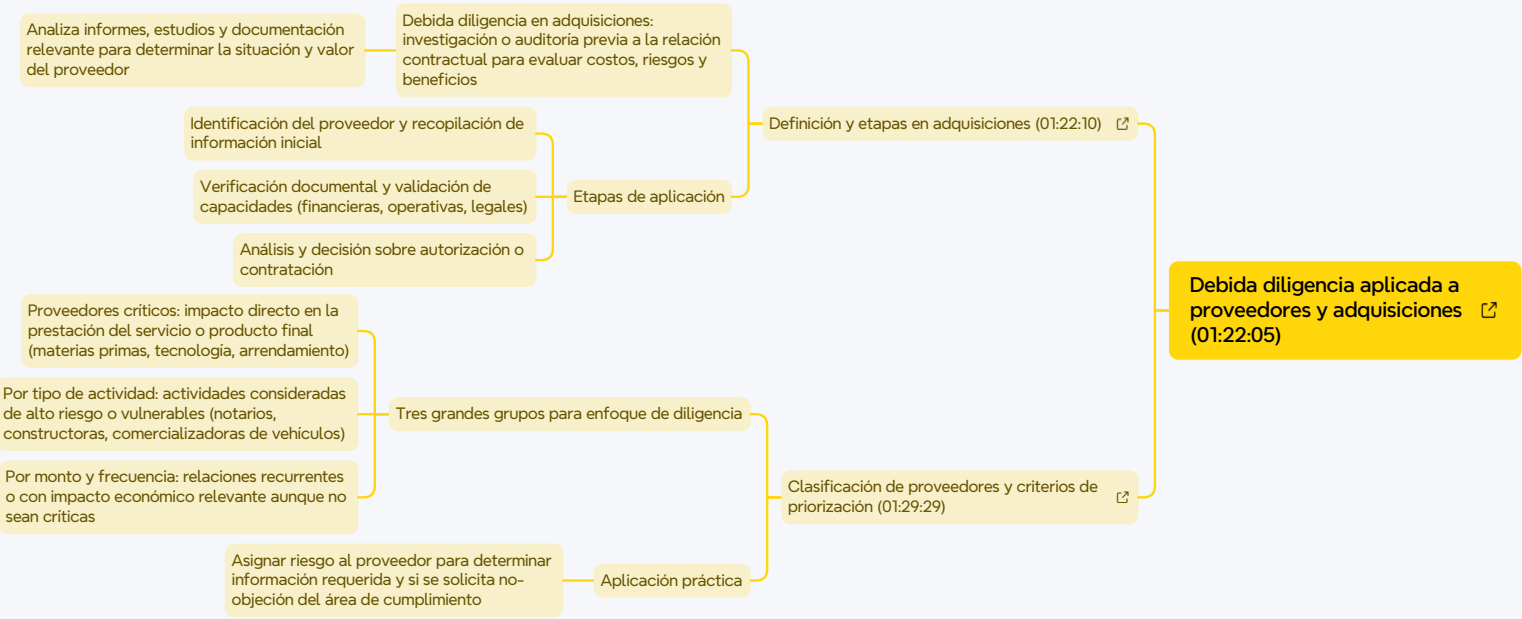

Requisito 8.2 específico: alcance, sujetos y frecuencia (00:20:52)
Contenido textual y obligaciones (00:21:59)
La organización debe evaluar naturaleza y alcance del riesgo de soborno en relación con:
Transacciones, proyectos o actividades
Socios de negocio
Personal
Incluir debida diligencia necesaria para evaluar riesgo y actualizarla con una frecuencia definida
Frecuencia debe especificarse (ej. anual, semestral) según contexto organizacional
A quiénes se aplica y ejemplos (00:24:19)
Socios de negocio: proveedores, clientes, consultores, contratistas, accionistas
Verificar registro, historial de proyectos, reputación, poderes vigentes de representantes legales
Transacciones/proyectos/actividades: evaluar controles existentes, documentación y estimación de riesgo
Clasificación como alto/medio/bajo para determinar profundidad de la debida diligencia
Personal/colaboradores: puestos con capacidad de influir en decisiones, manejo de caja chica, acceso económico
Revisiones posibles: antecedentes policiales/penales, historial crediticio, redes sociales, declaraciones juradas

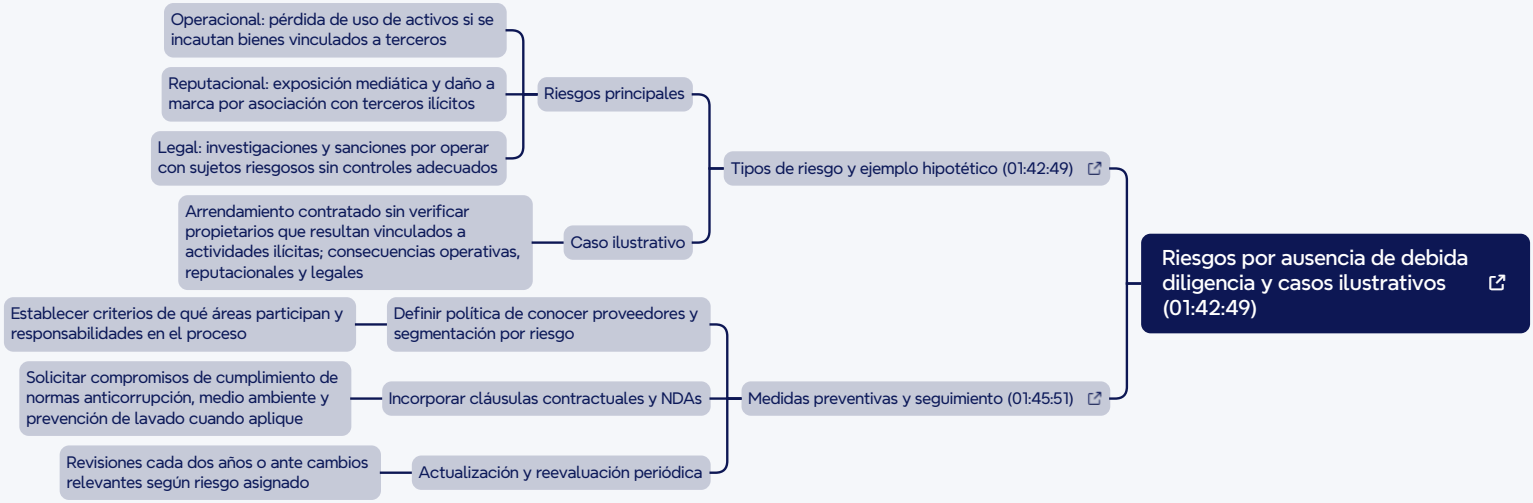

Marco legal regional y buenas prácticas (00:24:53)
Ley 3424 y obligaciones legales (00:24:53)
Ley sobre responsabilidad administrativa de personas jurídicas exige modelos de prevención
Artículo 25 exige procedimiento de debida diligencia como control adicional sobre operaciones, proyectos, socios y personal
Coincidencia entre requisitos legales y ISO 37001 en los tres ámbitos (transacciones, socios, personal)
Regulaciones y prácticas en Latinoamérica (01:31:13)
Panorama regional
Muchos países no regulan específicamente debida diligencia a proveedores; regulaciones existentes suelen centrarse en prevención de lavado y sujetos obligados
Ejemplos de países con orientación regulatoria
Colombia: enfoque en contrapartes y adaptación al apetito de riesgo de cada entidad
Honduras: obligaciones más explícitas para proveedores y alianzas, no-objeción de compliance, actualización bianual y cláusulas contractuales sobre prevención de lavado
Perú: regulación avanzada que define proveedores críticos y lista mínimos documentales (RUC, identificación, beneficiario real, declaración jurada de no antecedentes)
Recomendación: adoptar mejores prácticas regulatorias aunque no sean obligatorias localmente

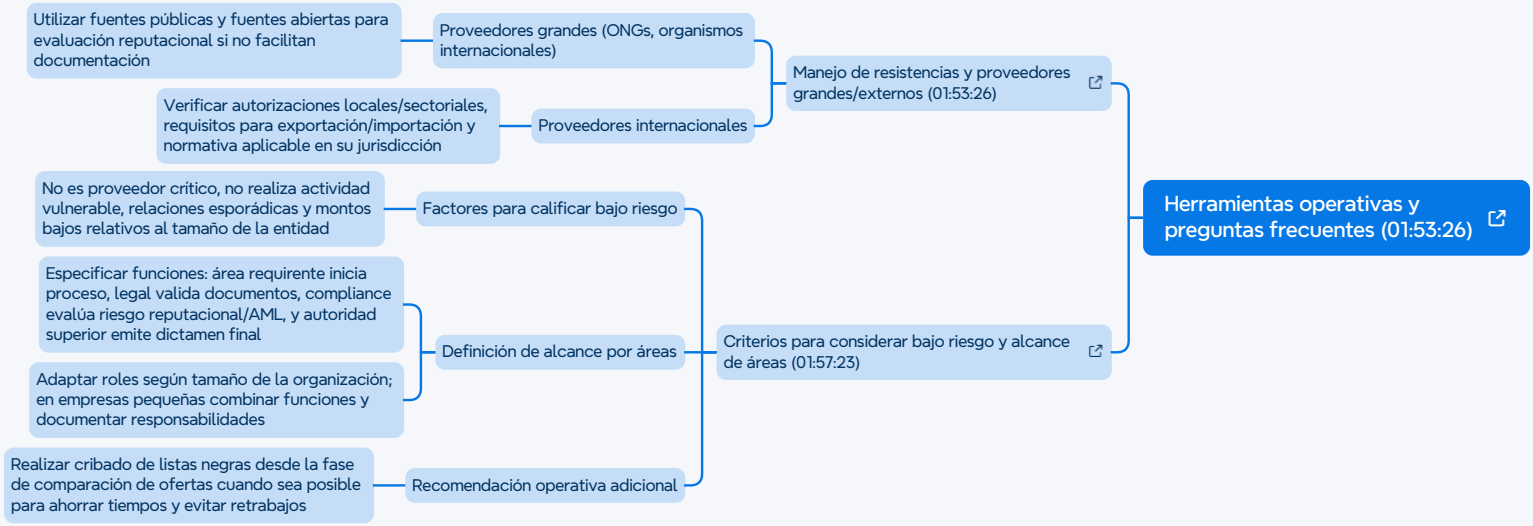

Implementación práctica y herramientas (00:27:17)
Metodología paso a paso (00:27:22)
Delimitar alcance y naturaleza de la debida diligencia según la organización
Determinar recursos disponibles (económicos, humanos, tecnológicos)
Evaluar riesgos preliminarmente para identificar elementos por encima de riesgo bajo
Priorizar dichos elementos y definir controles/debida diligencia aplicable
Roles y coordinación inter-áreas
Área requirente: identifica la necesidad y criterios comerciales
Legal: valida documentación, poderes y estructura societaria antes de pasar a compliance
Compliance: revisa listas negras, fuentes abiertas, PEPs y riesgos de prevención de lavado
Decisión final: dictamen de riesgo por una autoridad con poder decisorio (director general, comité)
Importancia de establecer fases y tiempos por área para evitar retrabajos y acortar plazos en casos urgentes
Controles y ejemplos concretos por tipo (00:33:52)
Para socios de negocio
Revisión en registros públicos (RUC/Infocorp), listas de sancionados, comportamiento de responsables legales, estados financieros, noticias negativas
Requerir declaraciones juradas, compromisos antisoborno y NDAs para proteger información sensible
Para proyectos/transacciones/actividades
Investigación de empresas participantes, reputación, antecedentes de líderes, firmas de compromisos, verificación de gestión contractual y autorizaciones para import/export
Para empleados/colaboradores
Antecedentes penales/policiales, historial laboral, declaraciones de conflicto de interés, comprobación de comportamiento en fuentes abiertas y listas negras
Revisión periódica según rol y nivel de exposición

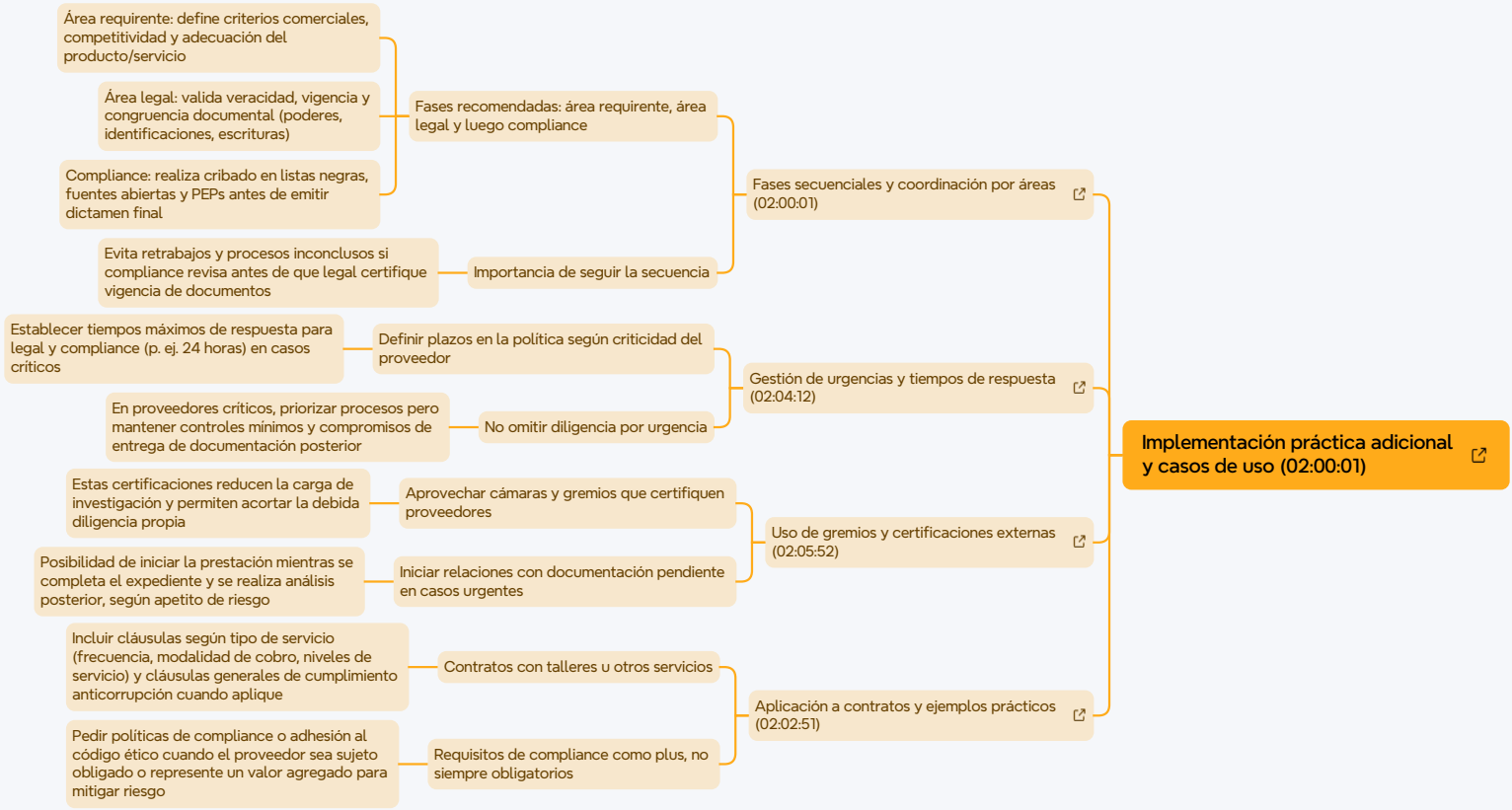

Recomendaciones prácticas y limitaciones finales (00:39:52)
Recomendaciones operativas (00:39:52)
Definir claramente alcance y enfoque de la debida diligencia ajustado a recursos y tamaño
Evitar controles no sostenibles que queden solo "en papel"
Implementar proceso basado en riesgo y periodicidad definida (ej. anual o ante cambios relevantes)
Involucrar dueños de proceso y promover toma de conciencia a todos los niveles
Priorizar procesos clave: compras, recursos humanos, finanzas y ventas
Estos procesos requieren controles de debida diligencia por su trato con terceros y manejo de recursos
Buenas prácticas complementarias (01:46:10)
Diseñar política de debida diligencia con criterios claros de riesgo y responsabilidades
Incluir cuestionarios estandarizados y lista mínima de documentos
Integrar herramientas tecnológicas y alertas automáticas
Monitorizar listas negras y noticias para activación temprana de riesgos
Establecer contrato y NDA como condiciones de relación
Determinar en política si la negativa a proporcionar información impide contratar

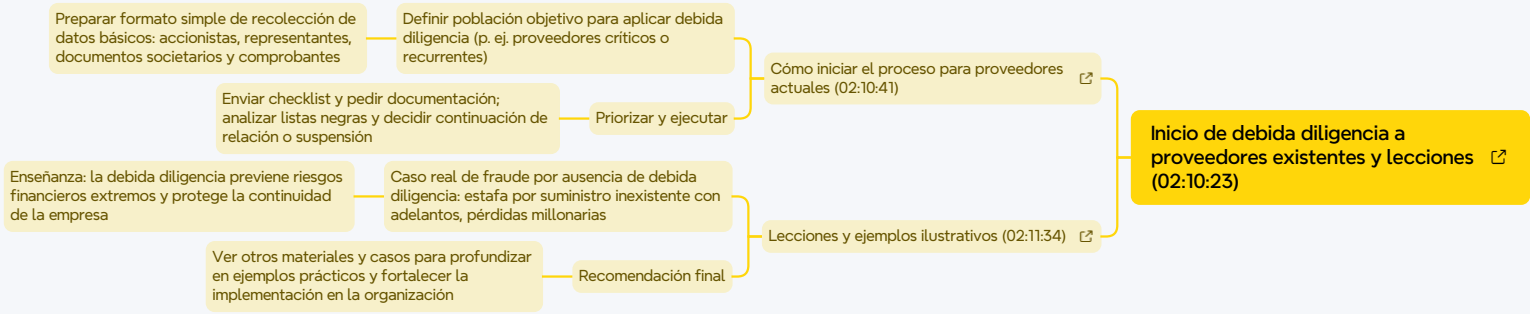

Señales de alerta, verificación financiera y validaciones prácticas (01:00:01)
Signos de alerta y verificación en finanzas (01:00:01)
Busqueda de banderas rojas en investigaciones: relación con organizaciones sancionadas, demandas internacionales (Interpol, FBI), escándalos políticos o vínculos con lavado de dinero
Verificar si la financiación proviene de donaciones, corporativos o es autofinanciada; analizar estados financieros y auditorías
Validación previa a alta como proveedor autorizado
Finanzas confirma autosuficiencia económica y ausencia de riesgos financieros antes de dar de alta al proveedor
Fuentes, documentación y elementos mínimos solicitables (01:40:28)
Datos y documentos recomendados para persona jurídica
Composición accionaria, domicilio, actividad, datos fiscales, acta constitutiva, poderes, identificación del propietario real, comprobante de domicilio, certificados de cumplimiento fiscal
Para persona natural
Identificación, domicilio, actividad económica, referencias y documentos básicos equivalentes
Uso de listas negras y alertas automáticas
Implementar monitoreo periódico (ej. diario o anual según riesgo) de listas negras y fuentes abiertas para activar alertas tempranas


Debida diligencia aplicada a proveedores y adquisiciones (01:22:05)
Definición y etapas en adquisiciones (01:22:10)
Debida diligencia en adquisiciones: investigación o auditoría previa a la relación contractual para evaluar costos, riesgos y beneficios
Analiza informes, estudios y documentación relevante para determinar la situación y valor del proveedor
Etapas de aplicación
Identificación del proveedor y recopilación de información inicial
Verificación documental y validación de capacidades (financieras, operativas, legales)
Análisis y decisión sobre autorización o contratación
Clasificación de proveedores y criterios de priorización (01:29:29)
Tres grandes grupos para enfoque de diligencia
Proveedores críticos: impacto directo en la prestación del servicio o producto final (materias primas, tecnología, arrendamiento)
Por tipo de actividad: actividades consideradas de alto riesgo o vulnerables (notarios, constructoras, comercializadoras de vehículos)
Por monto y frecuencia: relaciones recurrentes o con impacto económico relevante aunque no sean críticas
Aplicación práctica
Asignar riesgo al proveedor para determinar información requerida y si se solicita no-objeción del área de cumplimiento


Riesgos por ausencia de debida diligencia y casos ilustrativos (01:42:49)
Tipos de riesgo y ejemplo hipotético (01:42:49)
Riesgos principales
Operacional: pérdida de uso de activos si se incautan bienes vinculados a terceros
Reputacional: exposición mediática y daño a marca por asociación con terceros ilícitos
Legal: investigaciones y sanciones por operar con sujetos riesgosos sin controles adecuados
Caso ilustrativo
Arrendamiento contratado sin verificar propietarios que resultan vinculados a actividades ilícitas; consecuencias operativas, reputacionales y legales
Medidas preventivas y seguimiento (01:45:51)
Definir política de conocer proveedores y segmentación por riesgo
Establecer criterios de qué áreas participan y responsabilidades en el proceso
Incorporar cláusulas contractuales y NDAs
Solicitar compromisos de cumplimiento de normas anticorrupción, medio ambiente y prevención de lavado cuando aplique
Actualización y reevaluación periódica
Revisiones cada dos años o ante cambios relevantes según riesgo asignado


Herramientas operativas y preguntas frecuentes (01:53:26)
Manejo de resistencias y proveedores grandes/externos (01:53:26)
Proveedores grandes (ONGs, organismos internacionales)
Utilizar fuentes públicas y fuentes abiertas para evaluación reputacional si no facilitan documentación
Proveedores internacionales
Verificar autorizaciones locales/sectoriales, requisitos para exportación/importación y normativa aplicable en su jurisdicción
Criterios para considerar bajo riesgo y alcance de áreas (01:57:23)
Factores para calificar bajo riesgo
No es proveedor crítico, no realiza actividad vulnerable, relaciones esporádicas y montos bajos relativos al tamaño de la entidad
Definición de alcance por áreas
Especificar funciones: área requirente inicia proceso, legal valida documentos, compliance evalúa riesgo reputacional/AML, y autoridad superior emite dictamen final
Adaptar roles según tamaño de la organización; en empresas pequeñas combinar funciones y documentar responsabilidades
Recomendación operativa adicional
Realizar cribado de listas negras desde la fase de comparación de ofertas cuando sea posible para ahorrar tiempos y evitar retrabajos


Implementación práctica adicional y casos de uso (02:00:01)
Fases secuenciales y coordinación por áreas (02:00:01)
Fases recomendadas: área requirente, área legal y luego compliance
Área requirente: define criterios comerciales, competitividad y adecuación del producto/servicio
Área legal: valida veracidad, vigencia y congruencia documental (poderes, identificaciones, escrituras)
Compliance: realiza cribado en listas negras, fuentes abiertas y PEPs antes de emitir dictamen final
Importancia de seguir la secuencia
Evita retrabajos y procesos inconclusos si compliance revisa antes de que legal certifique vigencia de documentos
Gestión de urgencias y tiempos de respuesta (02:04:12)
Definir plazos en la política según criticidad del proveedor
Establecer tiempos máximos de respuesta para legal y compliance (p. ej. 24 horas) en casos críticos
No omitir diligencia por urgencia
En proveedores críticos, priorizar procesos pero mantener controles mínimos y compromisos de entrega de documentación posterior
Uso de gremios y certificaciones externas (02:05:52)
Aprovechar cámaras y gremios que certifiquen proveedores
Estas certificaciones reducen la carga de investigación y permiten acortar la debida diligencia propia
Iniciar relaciones con documentación pendiente en casos urgentes
Posibilidad de iniciar la prestación mientras se completa el expediente y se realiza análisis posterior, según apetito de riesgo
Aplicación a contratos y ejemplos prácticos (02:02:51)
Contratos con talleres u otros servicios
Incluir cláusulas según tipo de servicio (frecuencia, modalidad de cobro, niveles de servicio) y cláusulas generales de cumplimiento anticorrupción cuando aplique
Requisitos de compliance como plus, no siempre obligatorios
Pedir políticas de compliance o adhesión al código ético cuando el proveedor sea sujeto obligado o represente un valor agregado para mitigar riesgo


Inicio de debida diligencia a proveedores existentes y lecciones (02:10:23)
Cómo iniciar el proceso para proveedores actuales (02:10:41)
Definir población objetivo para aplicar debida diligencia (p. ej. proveedores críticos o recurrentes)
Preparar formato simple de recolección de datos básicos: accionistas, representantes, documentos societarios y comprobantes
Priorizar y ejecutar
Enviar checklist y pedir documentación; analizar listas negras y decidir continuación de relación o suspensión
Lecciones y ejemplos ilustrativos (02:11:34)
Caso real de fraude por ausencia de debida diligencia: estafa por suministro inexistente con adelantos, pérdidas millonarias
Enseñanza: la debida diligencia previene riesgos financieros extremos y protege la continuidad de la empresa
Recomendación final
Ver otros materiales y casos para profundizar en ejemplos prácticos y fortalecer la implementación en la organización